

1501506-38.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2310160/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21384084 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2695/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIA JOVELINA DE OLIVEIRA ROQUE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

27/01/2022

Ré ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501506-38.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2310160/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21384084 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2695/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIA JOVELINA DE OLIVEIRA ROQUE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

27/01/2022

Ré Presa

Aos 27 de janeiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; a Ré ANTONIA JOVELINA DE OLIVEIRA ROQUE, acompanhado do Defensor, Dr. Cassiano de Campos Gomes; bem como as testemunhas arroladas Daniel da Silva Martino (GCM) e Eduardo Leopoldo Ambold (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento

CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a ré foi entrevistada de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ANTONIA JOVELINA DE OLIVEIRA ROQUE por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, II, "j", do CP. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 13 de novembro de 2021, por volta das 18h20, na rua Antônio Orlando Salmasi, altura do nº 493, Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ANTONIA JOVELINA DE OLIVEIRA ROQUE, qualificada nestes autos, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 12 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 2,32 gramas, e 02 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 0,42 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que a denunciada praticava o tráfico na via pública, sendo que trazia algumas porções de drogas junto ao corpo, de forma a facilitar as entregas aos interessados, e mantinha o restante guardado nas proximidades, a fim de dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram ANTONIA abaixada, mexendo em algo, no chão. A denunciada, ao notar a aproximação da viatura, levantou-se e atravessou a rua rapidamente. Houve a abordagem e, durante a revista pessoal, nas vestes íntimas de ANTONIA, foram encontradas 02 porções de "crack" e R\$ 6,00. Foi apreendido, ainda, aparelho de telefonia celular. Com auxílio do cão farejador, os agentes públicos localizaram, no local onde a denunciada foi avistada, mais 12 porções de "crack", embaladas de forma idêntica àquelas anteriormente apreendidas. Auto de prisão em flagrante às fls. 5/6, convertida em prisão preventiva às fls. 39/41. Auto de exibição e apreensão às fls. 15/6. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 17/8. Registro fotográfico dos entorpecentes apreendidos às fls. 25/6. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 89/91. Informação sobre o local dos fatos às fls. 92/3. Notificação às fls. 96. Defesa preliminar apresentada às fls. 101/4. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome da Ré. A denúncia foi recebida em 24/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 113/5). Citação às fls. 126. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 83, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, independente do desfecho de mérito que se

avizinha, haja vista que essa definição foi deixada pelo legislador ao alvedrio do Ministério Público, no momento processual próprio, já ultrapassado, além do que a interrogada permanece negando os fatos. Ainda, preliminarmente, reporto-me à deliberação de fls. 192 no que atine ao afastamento da alegação de irregularidade na atuação da guarda (afinal, qualquer do povo possui a prerrogativa de prender, em flagrante delito, aquele que se encontre cometendo um crime permanente, não se estranhando que agentes públicos assim o façam logo que se deparam com um cenário dessa natureza, ainda que a instituição não seja naturalmente vocacionada a tal mister, pois, saúde e segurança públicas são valores a serem prestigiados, sempre). Por fim, nesta sede, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não se identifica indícios de que seja a acusada incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico recente nessa linha, restando isolada nos autos a sua alegação sobre utilização de crack para os tempos atuais, pese a longínqua condenação por posse para uso, em sede de desclassificação (certidão às fls. 27). Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, dos relatos dos guardas municipais Eduardo e Daniel (faz-se a suma síntese, pois se complementam sem contradições), depreende-se que no dia e hora referidos nos autos, patrulhando por conhecido ponto de tráfico, os agentes se depararam com a Ré abaixada, mexendo em algo, a qual, em contrapartida, ao visualizá-los, tentou dispersar, mas foi abordada e revistada por uma GCMF, então recolhidas, porque alocadas no sutiã, 2 porções de crack, além de R\$16,00. Acionada a equipe do canil, no ponto inicial de visualização, foram encontradas escondidas outras 12 porções da mesma droga embaladas de forma idêntica, ressaltaram os agentes, e com pesagem líquida muito similar também, conforme se observa no laudo constataador da potencialidade lesiva, de fls. 89/91: 12 porções com 1,98 gramas líquidos e 2 porções com 0,39 gramas líquidos. Aos depoentes, informalmente, a acusada, que não aparentava se encontrar sob efeito de entorpecente, admitiu a traficância, para sustentar vício em droga diversa. É certo que, tal qual em solo investigativo, fls. 09, Antonia negou a posse das drogas, afora as duas unidades de crack que trazia consigo, segundo alega, para uso próprio, com a nota de que estava com o filho e de forma alguma mexendo em algo, como dizem os servidores públicos, todavia, a sua evasiva restou isolada nos autos, pois, os agentes públicos elucidaram com êxito um cenário de tráfico, inobstante casual a abordagem, surpreendendo a traficante mexendo no estoque, demonstrando espanto e tentando dispersar e trazendo consigo, para pronta venda, alocadas nas vestes íntimas, duas porções do nefasto crack, além das outras 12 que escondia na via pública, dela ouvindo, então, a admissão informal da traficância. E nada há nos autos a sugerir que agentes da lei, os quais conheciam apenas de vista a abordada, tenham se mancomunado com vistas a prejudicar a inocente, inventando a história sobre as circunstâncias da visualização e a admissão informal, bem como escondendo o detalhe sobre estar ela com o próprio filho, o que também não excluiria a ilicitude, é certo. Enfim, Antonia fica desautorizada ao tentar desmerecer as palavras dos agentes a tal ponto. Preenchido, portanto, o múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao menos sob as modalidades trazer consigo e guardar entorpecentes destinados à venda e para as quais não se exige seja o agente apanhado em ato de efetivo comércio, bem se sabe. Outrossim, quanto ao fato de ser eventualmente usuária, do que não se tem prova para a época da diligência, já se disse, não afasta a traficância, senão potencializa a atividade, pelo facilitado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Numerário em contexto dessa natureza, naturalmente vinculado ao tráfico, deve ter a sua perda decretada. Comprovadas autoria e materialidade, passo, então, à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, verifica-se a presença de maus antecedentes, todavia, em crime de menor potencial ofensivo, de posse de drogas para uso próprio (certidão às fls. 27, com a nota de que verifiquei via SAJ a sentença naqueles autos, constando que, na ocasião, Antonia fora acusada juntamente com outras pessoas da prática de tráfico e associação num cenário em que apreendidas 16 unidades do mesmo crack). Por oportuno, sobre a utilização de

referida condenação, transitada em julgado e com pena reputada extinta há mais de cinco anos, a título de Maus Antecedentes, vale ressaltar que Corte Máxima chancela tal consideração, inclusive para efeitos de reincidência, quando o caso, a teor da lição do Ministro Celso de Mello nos autos do HC 148.484, 2ª Turma, D.J. 05/04/2019. Além disso, a droga manuseada era das mais nefastas, o crack, todavia, em quantidade pouco significativa, tanto no que atine ao número de unidades quanto ao peso líquido. Tudo isso sopesado, e reiterado que a condenação anterior é longínqua, referente a fatos ocorridos há quase oito anos, tenho que a pena-base merece comedido aumento, de apenas 1/10, então estabelecida em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela elevo elevo em 1/6 a reprimenda, atingindo 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, para além de não expressiva a quantidade do nefasto crack apreendido, já se disse, o fato ensejador dos Maus Antecedentes versa sobre crime de menor potencial ofensivo praticado há quase oito anos, não sendo razoável a utilização disso para concluir que a sentenciada se dedique a atividades criminosas, mormente quando os agentes públicos a conheciam apenas de vista, e tudo isso demanda a aplicação do redutor no patamar máximo, de 2/3, restando a pena definitivamente estabelecida a reprimenda em 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 213 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, e rememoradas as considerações a respeito da pouca relevância do episódio ensejador dos Maus Antecedentes, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade cominada à sentenciada (aliás, essa é a diretriz do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP), porém, sem substituição, pois não vislumbro socialmente recomendável, agora sim, diante dos Maus Antecedentes no crime de posse de drogas para uso próprio. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ANTONIA JOVELINA DE OLIVEIRA ROQUE, por incurso no artigo 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 213 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Não há que se falar em aplicação do art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista que o regime inicial é o menos gravoso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Recurso em liberdade tendo em vista o regime inicial estabelecido. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da Ré no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que a Ré manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 97). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA